



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2025
alle ore 09:30 in composizione monocratica:

CABRAS DONATA, Giudice monocratico

in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 517/2024 depositato il 20/05/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 23 09123 Cagliari CA

elettivamente domiciliato presso Email_2

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - 02478610583

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6405 C.O.S.A.P. 2019

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6405 C.O.S.A.P. 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2025 depositato il 23/01/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Chiede di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 6405 emessa da ICA Srl - ABACO Spa, concessionario del Comune di Cagliari e conseguentemente dichiarare nulli gli avvisi di accertamento n. 318 del 14.06.2022 relativo all'anno di imposta 2020 e n. 3818 del 14.09.2022 relativo all'anno di imposta 2019 in quanto carenti del presupposto impositivo.

Resistente/Appellato: Chiede, in via pregiudiziale e assorbente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto consequenziale ad avviso di accertamento ed atto della riscossione coattiva, tutti regolarmente notificati, non impugnati e, pertanto, divenuti definitivi. Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso in esame la Signora Ricorrente_1 indicava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e gli atti prodromici relativi a imposta sulla pubblicità per gli anni 2019 e 2020, sostenendo l'assenza del presupposto impositivo.

Si costituiva in giudizio la ICA Spa deducendo l'omessa impugnazione degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, ritualmente notificati e divenuti definitivi.

All'udienza di discussione il difensore della ricorrente insisteva nel ricorso sulla base dell'assenza del presupposto impositivo.

La causa veniva, quindi, assegnata a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente contesta l'intimazione di pagamento e gli atti pregressi relativi alla imposta sulla pubblicità per gli anni 2019 e 2020 in relazione ad una insegna recante la scritta "Nominativo_1", sostenendo che l'attività svolta nel locale commerciale era cessata sin dal 2015 e specificando che la dimensione dell'insegna era inferiore a quella accertata.

A sostegno della richiesta formulata nell'atto introduttivo del giudizio chiamava il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento della medesima imposta relativo alla annualità 2022, accolto da questa Corte.

Al riguardo si deve osservare che il ricorso in trattazione non può trovare accoglimento in quanto gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019 e 2020, presupposti all'intimazione di pagamento, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini e, pertanto, la conseguente intimazione di pagamento è pienamente legittima, non essendo opponibili, nei confronti dell'intimazione, gli eventuali vizi degli avvisi di accertamento per l'impugnazione dei quali si è consumato il termine per far valere ogni eventuale doglianza.

Alla soccombenza della ricorrente consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in complessivi euro 200,00.

